

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1938/2532

นางสาวบัว ประดับเพชร

โจทก์

นางคุณ ใจสุข

จำเลย

นายพิทยาภูล หงษ์ภักดี ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 90)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวาร
เกี่ยวข้อง ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 4,000 บาท ยกฟ้องแย้งของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้ขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่
พิพาท

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,82)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท
ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยห้ามโจทก์ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท
ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-ประชา บุญวนิช-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>